

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3337/2530

บริษัท อี . พี.แอ ล. จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

โจทก์นำกระຈກเข้ามาในราชอาณาจักรและสำแดงราคาเพื่อเสียภาษีอากรตามที่
ซื้อมา แต่เป็นราคาต่ำกว่าที่ระบุไว้ในบัญชีกำหนดราคาสินค้าซึ่ง จำเลยได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในการประเมินราคาสินค้ากระຈກที่โจทก์นำเข้ามาในครั้งก่อน ๆ เมื่อปรากฏว่าใน
ระหว่างเวลานำเข้านั้นราคากระຈກลดลงเพราะราคาน้ำมันดิบลดลง ค่าขนส่งลดลง
เงินฟรังก์ของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศที่โจทก์ซื้อกระຈກมีค่าต่ำลง และบัญชีกำหนด
ราคาสินค้าดังกล่าวถูกยกเลิกโดยบริษัทผู้ผลิตและใช้บัญชีใหม่แทน จำเลยจึงไม่อาจ
ใช้ราคาตามที่ระบุไว้ในบัญชีกำหนดราคาสินค้าดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการเพิ่มราคา
กระຈກและเก็บภาษีอากรเพิ่มเติมจากโจทก์ได้ ราคากระຈກที่โจทก์สำแดงไว้ดังกล่าว
เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตามความในมาตรา 2 ของ พ.ร.บ. ศุลกากร
พุทธศักราช 2469 การเสียภาษีอากรของโจทก์ตามราคาที่โจทก์สำแดงไว้ดังกล่าวจึง
ชอบด้วยกฎหมาย.

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุง
เทศบาลและให้จำเลยคืนเงินให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่าการประเมินอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ประเด็นในเรื่องอำนาจฟ้องและเรื่องอายุความเป็นอันยุติตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ส่วนประเด็นที่ว่า การประเมินราคาสินค้าและภาษีอากรชอบหรือไม่นั้นทั้งสองฝ่ายนำสืบได้เถียงกันโดยโจทก์นำสืบว่า ได้สำแดงราคากระจกทั้ง 13 ใบขนตามราคาขายส่งเงินสดตามความในมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 46 และเสียภาษีอากรโดยถูกต้อง ฝ่ายจำเลยนำสืบว่าโจทก์สำแดงราคากระจกทั้ง 13 ใบขนต่ำกว่าที่กำหนดในบัญชีราคาสินค้า (Price List) ตามเอกสารหมายเลข 58 ซึ่งจำเลยใช้เป็นเกณฑ์ประเมินราคาสินค้า (กระจก) คิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐต่อ 1 ตารางเมตรคือกระจกที่มีความหนา 5 มม. ราคา 10.55 เหรียญสหรัฐ กระจกหนา 6 มม. ราคา 12.27 เหรียญสหรัฐ กระจกหนา 8 มม. ราคา 17.65 เหรียญสหรัฐ กระจกหนา 10 มม. ราคา 22.28 เหรียญสหรัฐ และกระจกหนา 12 มม. ราคา 27.02 เหรียญสหรัฐ

สำหรับเหตุที่โจทก์สำแดงราคากระจกที่นำเข้าแตกต่างกันคือมีราคาสำแดงตามลำดับตั้งปรากฏตามใบขนเอกสารหมายเลข 2 ถึง จ.14 และตามบัญชีแสดงราคากระจกที่นำเข้าตามเอกสารหมายเลข 46 โดยอ้างว่าราคาน้ำมันดิบ ค่าขนส่ง และอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินฝรั่งเศสมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐนั้น นายวันชัย เอื้อสุวรรณกุล เบิกความว่าราคาน้ำมันดิบในปี พ.ศ. 2523 ราคาบาเรลละประมาณ 34 เหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2527 ราคาบาเรลละประมาณ >16 เหรียญสหรัฐ ถ้าคิด

ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2526 ราคาน้ำมันดิบลดประมาณร้อยละ 60 จำเลยมิได้นำสืบ ปฏิเสธว่าน้ำมันดิบมิได้ลดราคานายสุรณ บัวสรวง พยานจำเลยเบิกความแต่เพียงว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึง 2526 ไม่แน่ใจว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงหรือไม่ ดังนั้นจึงต้องฟังว่าราคาน้ำมันดิบลดลงดังที่โจทก์นำสืบ

ส่วนค่าขนส่งนั้นเมื่อฟังว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2523-2526 ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลง อัตราค่าระวางก็ย่อมจะต้องลดลงเป็นธรรมดา นอกจากนั้นโจทก์ยังได้อ้างเอกสารแสดงอัตราค่าระวางที่ลดลงมาเป็นหลักฐานดังปรากฏตามเอกสาร หมายเลข จ.15 (แผ่นที่ 4) จ.18 (แผ่นที่ 4) และ จ.23 แผ่นที่ 4 คือค่าระวางต่อ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ในปี พ.ศ. 2524 เป็นเงิน 1,978.80 เหรียญสหรัฐ พ.ศ. 2524 เป็นเงิน 1,552.67 เหรียญสหรัฐ และสำหรับปี พ.ศ. 2526 ค่าระวางต่อ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ลดเหลือเพียง 1,204 เหรียญสหรัฐ นางสาวรัตนากสิกิจพยานจำเลยก็เบิกความยอมรับว่าได้ตรวจดูใบอินวอยซ์ปรากฏว่าค่าขนส่งลดลง แต่อ้างว่าลดลงเล็กน้อยจึงต้องฟังข้อเท็จจริงว่าค่าขนส่งหรือค่าระวางลดลง

สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินฝรั่งเศสกับเงินเหรียญสหรัฐเมื่อคิดเทียบกับเงินบาทที่นายพรชัย เอื้อสุวรรณกุล เบิกความว่า ค่าของเงินฝรั่งเศสลดลงตั้งแต่ พ.ศ. 2523 1 เหรียญสหรัฐแลกได้ 4.175 ฟรังก์ฝรั่งเศส จนในปี พ.ศ. 2526 1 เหรียญสหรัฐแลกได้ 8.25 ฟรังก์ฝรั่งเศสนั้น โจทก์ก็ได้อ้างบัญชีอัตราแลกเปลี่ยนทางราชการมาเป็นหลักฐานดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ. 47 ถึง จ. 56 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินฝรั่งเศสลดลงดังที่โจทก์นำสืบ เป็นที่รู้และเข้าใจกันทั่วไปว่า เมื่อราคาน้ำมันดิบลดลง ค่าระวางหรือค่าขนส่งสินค้าลดลง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอย่างไม่มีปัญหา เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง 2526 ราคาน้ำมันดิบลดลง ค่าขนส่งลดลงเงินฟรังก์ของฝรั่งเศสมีค่าต่ำลงจึงเชื่อว่าราคากระจกย่อมลดลงดังที่โจทก์นำสืบนอกจาก

เหตุผลดังกล่าวโจทก์ยังอ้างโทรพิมพ์ซึ่งโจทก์และบริษัทผู้ผลิตในฝรั่งเศสใช้ติดต่อ สอบถามราคาและสั่งซื้อมาประกอบเป็นหลักฐานดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.28 ถึง จ.45 สำหรับหลักฐานของฝ่ายจำเลยที่แสดงว่าโจทก์สำแดงราคาในใบขนทั้ง 13 ฉบับต่ำกว่าความเป็นจริงก็โดยอาศัยบัญชีราคาสินค้าตามเอกสารหมายเลข จ.58 นั้นศาลฎีกาเห็นว่าบัญชีราคาสินค้าตามเอกสารหมายเลข จ.58 บริษัทผู้ผลิตจัดทำสำหรับกระจก ในเดือนตุลาคม 2523 แต่กระจกที่โจทก์นำเข้ามานี้นำเข้าตั้งแต่วันที่ธันวาคม 2524 ถึง ธันวาคม 2526 อันเป็นเวลาห่างกันประมาณ 1-3 ปี ราคาย่อมจะต้องเปลี่ยนแปลง ไป ยิ่งกว่านั้นบัญชีราคาสินค้า (กระจก) ตามเอกสารหมายเลข จ.58 ซึ่งเป็นของบริษัท กลาเซคโค่นั้น โจทก์ก็ได้อ้างหนังสือของบริษัทกลาเซคโคมาเป็นหลักฐานว่าบัญชี ราคาสินค้าสำหรับเดือนธันวาคม 2524 อันเป็นบัญชีราคาสินค้าภายหลังเอกสารหมายเลข จ.58 ถูกยกเลิกแล้ว จึงแสดงอยู่ในตัวว่าบัญชีราคาสินค้า (กระจก) ของบริษัท กลาเซคโคสำหรับเดือนตุลาคม 2523 ตามเอกสารหมายเลข จ.58 ได้ถูกยกเลิกไปก่อน แล้ว ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ. 59 นอกจากบัญชีราคาสินค้าตามเอกสารหมายเลข จ.58 แล้ว ข้ออ้างของจำเลยก็มีแต่เพียงว่าทางกรมศุลกากรไม่ค่อยจะเชื่อถือหลักฐาน ทางโทรพิมพ์เพราะเกรงว่าผู้ซื้อและผู้ขายจะสมคบกันตั้งราคา ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่าข้อ อ้างดังกล่าวจะนำมาใช้ในทุกกรณีหาได้ไม่ด้วยเหตุผลดังวินิจฉัยมาข้อเท็จจริงฟังได้ ว่าราคากระจกในใบขนทั้ง 13 ฉบับ ตามเอกสารหมายเลข จ.2 ถึง จ.14 ได้สำแดงราคา อันแท้จริงในท้องตลาดหรือราคาขายส่งเงินสดตามความในมาตรา 2 แห่งพระราช บัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2509 และโจทก์ได้ชำระภาษีอากรโดยชอบด้วย กฎหมายแล้ว การที่เจ้าพนักงานของจำเลยทำการประเมินภาษีอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มจึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์โจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการประเมินอากรขาเข้า ภาษีการค้า ภาษีบำรุง เทศบาล สำหรับสินค้ากระจกทั้ง 10 ใบขนตามเอกสารหมายเลข จ.2 ถึง จ.14 และให้

จำเลยคืนเงินจำนวน 955,005.69 บาทให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.625 ต่อเดือน (หรือ 7.5 ต่อปี)นับแต่วันที่ได้ชำระอากรหรือวางเงินประกัน ตาม มาตรา 112 จัตวาแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 กับให้จำเลยใช้ค่า ฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความเป็นเงิน 9,500 บาท"

(ชูเชิด รักตะบุตร-เสวก จันทร์ผ่อง-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

1. ราคาของที่นำเข้าหรือส่งออกมีความสำคัญต่อการจัดเก็บภาษีศุลกากรมากเพราะการจัดเก็บภาษีศุลกากรนั้นส่วนใหญ่จะเก็บตามราคา(adualorem) มากกว่าเก็บตามสภาพ (specific) และในกรณีที่เก็บทั้งตามราคาและตามสภาพ ก็ต้องทราบราคาเพื่อคำนวณภาษีเปรียบเทียบกับภาษีที่คำนวณได้ตามอัตราตามสภาพ จะได้เสียในอัตราอากรที่เป็นเงินสูงกว่าได้ถูกต้อง (มาตรา 4 และมาตรา 5 ทวิ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503) เมื่อราคาของมีความสำคัญเช่นนี้จึงมีบทบัญญัติมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 บังคับให้ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกแสดงราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของของที่นำเข้าหรือส่งออกในใบขนสินค้า ซึ่งหากผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกสำแดงราคาต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดนอกจากจะต้องเสียภาษีอากรเพิ่มขึ้นแล้ว ยังอาจมีความผิดทางอาญาฐานหลีก

เสียงการเสียภาษีศุลกากรตาม มาตรา 27 ของพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ซึ่งมีโทษปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจำคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจำ และมีความผิดฐานสำแดงเท็จตาม มาตรา 99 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันซึ่งมีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหกเดือนอีกด้วย คำว่า "ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด" หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "ราคา" นั้น มาตรา 2 ของพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ได้ให้บทนิยามไว้ว่า "หมายความว่าราคาขายส่งเงินสด (ในส่วนของการนำเข้าไม่รวมค่าอากร) ซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลาและที่ที่นำของเข้าหรือส่งออกแล้วแต่กรณี โดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคาอย่างใด" ตามบทนิยามดังกล่าวมีข้อสังเกตว่าราคาที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินภาษีศุลกากรนั้น นอกจากจะต้องเป็นราคาขายส่งเงินสดโดยในส่วนของการนำเข้าไม่รวมค่าอากรแล้ว ยังจะต้องเป็นราคาซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุนด้วยหรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งราคาที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินภาษีศุลกากรจะต้องใช้ราคาสำหรับสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันในท้องตลาดเป็นหลัก มิใช่ใช้ราคาของสินค้าที่กำลังประเมินอากรอยู่โดยเฉพาะ ฉะนั้น ถ้าราคาของสินค้าที่กำลังประเมินอากรอยู่เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาของสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันในท้องตลาดแล้ว ก็ต้องปรับให้สูงขึ้นเท่ากับราคาในท้องตลาดของสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันนั้น แล้วจึงประเมินอากร ในทางปฏิบัติราคาของสินค้าที่นำเข้าจะใช้ราคา

C.I.F (Cost, Insurance & Freight) ซึ่งหมายถึงราคาของสินค้าที่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยไว้ด้วย หากบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ที่ผู้นำเข้าต้องยื่นประกอบใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าระบุการซื้อขายไว้ในราคา F.O.B.

(Free on Board) หรือ C&F (Cost & Freight) หรือ C&I (Cost & Insurance) ก็ต้องบวกค่าขนส่งหรือค่าประกันภัยตามจำนวนที่จ่ายจริงเข้าไปในราคาสินค้าด้วย ถ้าไม่มีหลักฐานแสดงค่าขนส่งก็ต้องบวกค่าขนส่งอีกร้อยละ 10 ของราคา F.O.B. และถ้าไม่มีหลัก

ฐานแสดงค่าประกันภัยก็ต้องบวกค่าประกันภัยอีกร้อยละ 5 ของราคา F.O.B ถ้าไม่มีหลักฐานทั้งสองอย่างต้องบวกเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของราคา F.O.B ส่วนราคาของสินค้าที่ส่งออกจะใช้ราคา F.O.B. ซึ่งหมายถึงราคาของสินค้าที่รวมค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นเพียงแต่สินค้าบรรจุทุกลงเรือหากบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ที่ผู้ส่งออกยื่นประกอบใบขนสินค้าขาออกและแบบแสดงรายการการค้าระบุงการซื้อขายไว้ในราคาอื่น ก็ต้องปรับให้เป็นราคา F.O.B. นอกจากนี้มีข้อสังเกตว่าราคาที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินภาษีศุลกากรจะต้องไม่ใช่ราคาที่มีการหักทอนหรือลดหย่อนแต่อย่างใด ฉะนั้น ถ้าเป็นราคาที่ผู้ขายลดให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไม่ใช่ลดให้เป็นการทั่วไป ราคานั้่นย่อมไม่ใช่ราคาที่จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินภาษีศุลกากร อนึ่ง เหตุที่ราคาในส่วนของเขาเข้าไปรวมค่าอากรด้วย เพราะ ฌที่นำเข้าความรับผิดชอบในันที่จะต้องเสียอากรขาเข้าเกิดขึ้นแล้ว(มาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469) ราคา ฌที่ดังกล่าวจึงต้องรวมค่าอากรขาเข้าไว้ด้วย หากไม่มีการระบุงกเว้นไว้ก็ต้องรวมค่าอากรเข้าไปในราคาสินค้าที่นำเข้าด้วย เป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อน เพื่อมิให้เป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนจึงต้องระบุไว้ในบทนิยามว่าราคาในส่วนของเขาเข้าไม่รวมค่าอากรด้วย สำหรับกรณีขาออกนั้น ฌ ที่ส่งออก ก่อนที่การส่งออกจะสำเร็จตามกฎหมาย ความรับผิดชอบในันที่จะต้องเสียอากรขาออกยังไม่เกิดขึ้น (มาตรา 10 ตรีประกอบด้วยมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469)ราคา ที่ส่งออกจึงมิได้รวมค่าอากรขาออก จึงไม่มีความจำเป็นต้องระบุไว้ดังเช่นกรณีขาเข้า ราคาตามที่กล่าวมาเป็นราคาตามบทนิยามในมาตรา 2 ของพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ยังมีราคาอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประเมินภาษีศุลกากรได้แก่ ราคาในท้องตลาดเป็นรายเฉลี่ยตามประกาศของอธิบดีกรมศุลกากร ซึ่งประกาศโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 โดยมาตรานี้บัญญัติว่า "ของที่ต้องเสียอากรตามราคานั้่น อธิบดีกรมศุลกากรจะประกาศเป็นครั้งคราวก็ได้ว่า ราคาในท้องตลาดเป็นรายเฉลี่ยสำหรับของประเภท

หนึ่งประเภทใด กำหนดเป็นเงินเท่าใด ให้ถือราคาเช่นว่านี้เป็นเกณฑ์ประเมินเงิน
อากรในประเภทของที่ประกาศนั้นแทนราคาอันแท้จริงในท้องตลาด นับตั้งแต่วันประ
กาศเป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง การประกาศให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา โปรดสังเกตว่าราคาในท้องตลาดเป็นรายเฉลี่ยตามประกาศของ
อธิบดีกรมศุลกากรเป็นราคาที่ใช้แทนราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ดังนั้นแม้ราคาอัน
แท้จริงในท้องตลาดจะต่ำหรือสูงกว่าราคาในท้องตลาดเป็นรายเฉลี่ยตามประกาศของ
อธิบดีกรมศุลกากรก็ต้องใช้ราคาในท้องตลาดเป็นรายเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
อากร ที่ผ่านการปรากฏว่าอธิบดีกรมศุลกากรได้ประกาศราคาในท้องตลาดเป็นราย
เฉลี่ยสำหรับสินค้าไปแล้วหลายฉบับด้วยกัน เช่น ประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2517
ลงวันที่ 30 กันยายน 2517 กำหนดราคาในท้องตลาดเป็นรายเฉลี่ยสำหรับเมล็
กกาแฟไว้ กิโลกรัมละ 25 บาท ประกาศกรมศุลกากรที่ 3/2520 ลงวันที่ 24 มกราคม
2520 กำหนดราคาในท้องตลาดเป็นรายเฉลี่ยสำหรับไม้แคมพัสไว้ ลูกบาศก์เมตรละ
1,400 บาท ไม้ลาอูไว้ ลูกบาศก์เมตรละ 1,760 บาท เป็นต้น 2. ราคาที่กรมศุลกากรใช้
เป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีอากรระจกโฟลทที่โจทก์นำเข้ามาในคดีนี้ ได้แก่ ราคา
ตามบัญชีกำหนดราคาสินค้า (PriceList) ของบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศซึ่งจัดทำขึ้น
ในเดือนตุลาคม 2523 แต่ต่อมาบริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกบัญชีดังกล่าวและใช้บัญชีใหม่
แทนเมื่อเดือนธันวาคม 2524 เมื่อโจทก์นำเข้าระจกโฟลทในระหว่างเดือนธันวาคม
2524 ถึงเดือนธันวาคม 2526 และปรากฏว่าในระหว่างเวลาที่โจทก์นำเข้างดง
ราคาน้ำมันดิบลดลง ค่าขนส่งลดลงและเงินฟรังก์ของฝรั่งเศสอันเป็นประเทศที่โจทก์
ซื้อระจกมีค่าต่ำลงอันมีผลทำให้ราคาระจกลดลงด้วยราคาระจกตามบัญชีราคา
สินค้าซึ่งจัดทำขึ้นในเดือนตุลาคม 2523 จึงไม่อาจใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี
อากรระจกโฟลทที่โจทก์นำเข้าได้ เพราะมิใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดในขณะที่
นำเข้าตามมาตรา 2 ของพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469 ราคาที่โจทก์
สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าศาลเห็นว่าเป็นราคาอัน

แท้จริงในท้องตลาดตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว การที่โจทก์เสียภาษีอากรโดยถือตามราคาที่สำคัญไว้จึงชอบด้วยกฎหมาย การที่เจ้าพนักงานของจำเลยประเมินเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมโดยถือราคาตามบัญชีกำหนดราคาสินค้าซึ่งจัดทำขึ้นในเดือนตุลาคม 2523 จึงไม่ถูกต้อง. ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.